



訴願決定書

案 號： 1137101298

要 旨： 因違反洗錢防制法事件提起訴願

發文日期： 民國 113 年 12 月 20 日

發文字號： 新北府訴決字第 1132029649 號

相關法條： 訴願法 第 79 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1137101298 號

訴願人 藍○

原處分機關 新北市政府警察局新店分局

上列訴願人因違反洗錢防制法事件，不服原處分機關民國 113 年 9 月 1 日新北警店刑字第 1134082840 號書面告誡所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴外人陳○超等 6 人因受詐騙而匯款至訴願人所有之台北富邦商業銀行帳戶（帳戶末 4 碼為 0000）、中華郵政帳戶（帳戶末 4 碼為 0000）、中國信託商業銀行帳戶（帳戶末 4 碼為 0000）、連線商業銀行帳戶（帳戶末 4 碼為 0000，以下合稱系爭帳戶）內。原處分機關查得系爭帳戶為訴願人申請設立，遂通知訴願人於民國（下同）113 年 8 月 17 日到案說明，案經原處分機關審查發訴願人無正當理由，於 113 年 8 月 1 日 13 時 7 分於本市○○區○○路○段 41 之 1 號（統一超商青○超市）以交貨便方式，將上揭帳戶提供、交付他人使用，且不符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係，認其違反洗錢防制法第 22 條第 1 項規定，遂依同條第 2 項規定，以 113 年 9 月 1 日新北警店刑字第 1134082840 號書面告誡（下稱系爭告誡書）裁處告誡。訴願人不服，於 113 年 9 月 5 日提起本件訴願，並據原處分機關於 113 年 10 月 3 日檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

- 一、訴願意旨略謂：訴願人於 113 年 8 月 4 日上午接獲台北富邦銀行通知其銀行帳戶已被列為警示帳戶，始得知遭詐騙集團騙取銀行帳戶金融卡帳戶作為不法使用，遂主動於當日前往派出所報案。訴願人係因遭詐騙集團施行詐術誤信為了兌獎領取獎金之用，才會將名下金融機構金融卡及密碼提供交付他人使用，故訴願人主觀對於構成要件並無認識，也欠缺主觀故意，其實際上也是詐騙集團施行詐術之受害者，故訴願人並不該當洗錢防制法第 22 條之要件，亦即並非無正當理由之情形，故原處分認事用法自有違誤等語。
- 二、答辯意旨略謂：訴願人學歷為大學，就學識及社會經驗而言，應認識金融機構帳戶係供個人使用之重要理財及交易工具，關係個人財產及信用之表徵，如任意將自己之金融機構帳戶提供他人使用，可能因此供不法詐騙分子利用以詐術使他人將款項匯入自己之金融機構帳戶後，再予提領運用，並預見可能因而幫助他人從事詐欺取財之目的，故訴願人陳稱對構成要件並無認識，顯有可議。又若訴願人所述，其金融機構帳戶若生問題，應係向銀行方訴求處理，而非依未曾謀面之人指示，以交寄方式提供其金融機構帳戶提款卡，並於對話中提供密碼予他人，此

行為早已逾越一般商業、金融交易習慣，遑論係屬正當理由等語。

理 由

- 一、按洗錢防制法第 22 條第 1 項、第 2 項規定：「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。但符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限（第 1 項）。違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。經裁處告誡後逾 5 年再違反前項規定者，亦同（第 2 項）。」。
- 二、卷查訴外人陳○超等 6 人報案陳稱遭詐騙集團詐騙，並依詐騙集團指示匯款至系爭帳戶，原處分機關查得系爭帳戶為訴願人申請設立，遂通知訴願人於 113 年 8 月 17 日到案說明，此有原處分機關 113 年 8 月 17 日調查筆錄及 113 年 8 月 18 日第 1134082840 號簽稿等影本附卷可稽，是原處分機關審查上開資料後，認訴願人將系爭帳戶交付、提供予他人使用，且不符洗錢防制法第 22 條第 1 項但書規定要件，爰依洗錢防制法第 22 條第 2 項規定裁處告誡，揆諸前揭相關規定，洵屬有據。
- 三、至訴願人主張因受騙而交付系爭帳戶提款卡及密碼等語。惟查：
 - （一）洗錢防制法於 112 年 6 月 14 日公布增訂第 15 條之 2（即現行第 22 條）之規定，其立法理由第 3 點載明：「三、本條所謂交付、提供帳戶、帳號予他人使用，係指將帳戶、帳號之控制權交予他人，如單純提供、交付提款卡及密碼委託他人代為領錢、提供帳號予他人轉帳給自己等，因相關交易均仍屬本人金流，並非本條所規定之交付、提供『他人』使用。」。因此，行為人將帳戶之控制權已交付他人使用，或提供他人關於帳戶之存摺、提款卡及密碼且非處理屬本人之金流，即為洗錢防制法第 22 條第 1 項規定所稱「交付、提供帳戶、帳號予他人使用」（臺北高等行政法院 113 年度簡字第 243 號行政判決、高雄高等行政法院 113 年度簡字第 125 號行政判決意旨參照）。
 - （二）又 112 年 6 月 14 日修正之洗錢防制法第 15 條之 2（即現行第 22 條）立法理由第 5 點說明：「五、現行實務常見以申辦貸款、應徵工作等方式要求他人交付、提供人頭帳戶、帳號予他人使用，均與一般商業習慣不符，蓋因申辦貸款、應徵工作僅需提供個人帳戶之帳號資訊作為收受貸放款項或薪資之用，並不需要交付、提供予放貸方、資方使用帳戶、帳號支付功能所需之必要物品（例如提款卡、U 盾等）或資訊（例如帳號及密碼、驗證碼等）；易言之，以申辦貸款、應徵工作為由交付或提供帳戶、帳號予他人『使用』，已非屬本條所稱之正當理由。惟倘若行為人受騙而對於構成要件無認識時，因欠缺主觀故意，自不該當本條處罰，併此敘明。」。據此，行為人主張因受詐騙而交付帳戶資料供他人使用，自非屬洗錢防制法第 22 條第 1 項規定但書所稱之「正當理由」，惟仍應探究行為人是否確遭詐騙，對於洗錢防制法第 22 條第 1 項規定之構成要件是否毫無認識而得以免責（臺中高等行政法院 113 年度簡字第 21 號行政判決意旨參照）。
 - （三）查本件訴願人主張為領取中獎獎金而郵寄提供系爭帳戶之提款卡予詐騙成員作身分驗證使用，並於通訊軟體提供提款卡密碼，訴願人已將系爭帳戶之控制權交付，且非處理個人之金流，該等情形並不符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係，亦不具備其他正當理由，自在洗錢防制法第 22 條第 1 項規定禁止之列。又訴願人與詐騙集團成員以通訊軟體對話時曾表示「我能改

成上下兩筆匯嗎」、「然後不寄出卡片」、「我可以寄少用的卡片嗎」、「然後批次領」，訴願人於寄出系爭帳戶提款卡後亦向詐騙集團成員表示「那我卡片之後要怎麼拿回來」、「收到時可以和我說嗎」、「保持聯繫可以嗎」，足見訴願人對於交付系爭帳戶提款卡及密碼供其使用，仍有警覺及疑慮。不料訴願人提供系爭帳戶提款卡及密碼後，旋即遭詐騙集團利用作為轉帳匯款之人頭帳戶，自不能認為訴願人對於洗錢防制法第 22 條第 1 項規定不得無正當理由將自己所有之金融帳戶資料交付或提供他人使用一節毫無認識。另訴願人雖表示於 113 年 8 月 4 日向原處分機關所屬青○派出所報案，並提供報案紀錄以供查證，然訴願人已於 113 年 8 月 1 日將系爭帳戶提供予不具信賴關係之詐騙集團，縱使訴願人於 113 年 8 月 4 日向警察機關報案，訴願人對於系爭帳戶於 113 年 8 月 1 日至 113 年 8 月 3 日間有被他人使用之可能性而未加以控管，訴願人縱非故意，亦有過失，是訴願人主張，尚難採據。從而原處分機關認訴願人違反洗錢防制法第 22 條第 1 項之規定，依洗錢防制法第 22 條第 2 項規定裁處告誡處分，於法並無違誤，原處分應予維持。

四、綜上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕

委員 陳明燦

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 113 年 12 月 20 日